



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسسوط



رسالة الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسوط، أن يكون لها سبق وقبلة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعنى كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة: لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين
الجدولة والمعاصرة، قللوا على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهضا قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا
بقيم الإسلام والعلاقة، ورسالة الأزهر ونوره في ترميز المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤاليين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية:

- أ- يقصد بمبدأ مواجهة الخصوم في النظام القضائي المصري كل من الخصم والمدعى
ب- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بسند ترتيب إيراد ميراث
ج- تختص محكمة محلياً بنظر دعوى مخاصمة القضاة.
د- الدعوى الشخصية العقارية هي
هـ- تسلم صورة الإعلان القضائي إلى إذا كان موطن للمعلن إليه غير معلوم
لطالب الإعلان. [٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- يمتنع على القاضي أن يسمع أقوال أحد الخصوم في غيبة خصمه
(في أي حالة تكون عليها الدعوى - بعد إقفال باب المرافعة)
٢- ينتفي احتمال تحيز القضاة في نظام (تعدد القضاة - القاضي الفرد)
٣- للقاضي أن ينوب قاضياً آخر للدفاع عنه أمام مجلس التلقيب
(بشرط أن يكون مساوياً له في الدرجة - أيا كانت درجته)
٤- إذا صادف آخر يوم في الميعاد القانوني عطلة رسمية (ينقضي الميعاد - يمتد الميعاد)
(ب) اكتب ما تعرفه عن دفع الرسوم القضائية في النظام القضائي المصري. [٥٠ درجة]

السؤال الثالث: بين المقصود بكل من:

- ١- الحكم الانتهائي .
٢- استئناف الأحكام القضائية.
٣- استنفاد سلطة المحكمة .
٤- الأمر على عريضة.
٥- الاختصاص المحلي .
٦- التنازع على الاختصاص. [٥٠ درجة]
- انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق

أستاذ المقرر
أ.د/حسام مهني صادق



امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ - تخلف

الفرقة الثالثة
الزمن ساعتان
عدد الأسئلة ٢
عدد الصفحات ١
المادة المرافعات المدنية والتجارية
التاريخ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤
الدرجة الكلية ١٠٠
كود المادة:

رؤية الكلية: تطعيم كلية الحقوق بالعلوم الحديثة من خلال المنهج الإلكتروني

والعلوم العربية والعلوم التطبيقية معاً

أجيبني - وفقك الله - عن سوالين فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول: (٠ درجة)

(أ) اكمل الفراغات التالية :

- ١ قواعد المرافعات فورية التطبيق بمعنى أنها
 - ٢ يقصد بحصول الإحراة في مواجهة الخصوم
- (ب) تكلم بشرء من التفصيل عن حالات التدخل الجراي للنيابة العامة ؟

(٠ درجات)

(٠ درجة)

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

(أ) اكمل ما تعرفه عن :

(٠ درجة)

(١) الاختصاص النوعي للمحاكم العربية

(ب) تخيري الاجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١ تختص السلطة الترابعية في مجال القضي -
 - (القصر في الخصومات - إصدار القوانين التي تطبقها المحاكم - تعديل احكام قضاء - وقف تنفيذ احكام القضاء)
 - ٢ يعمل تطبيق مبدأ على نفي حظر القضاء (تعدد القضاة - القاضي الفرد - تعيين القاضي)
- (٠ درجات)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

(أ) بيني الخطأ والصواب في كل مما يلي مع التعليل :

- ١- الطلب العارض الذي يتضمن تصحيح الطلب الأصلي يندى المدعى عليه
 - ٢- للمدعى أن يطلب الحكم بملكية عقار بمقتضى الميراث إضافة إلى الطلب الأصلي الذي يستند إلى عقد بيع العقار.
- (٠ درجات)

(ب) ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أنواعها وكيف يتم احتسابها وماذا لو صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية ؟

(٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

استاذ المادة: ا.د. احسان مهني صائق

التوقيع:

رئيس القسم
ا.د. احسان مهني صائق



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسبوط
شعبة الشريعة والقانون



بمقتضى قرار المجلس الأعلى للشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها فضل وأهمية في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رغبة من المجلس الأعلى للشريعة والقانون، جامعة الأزهر فرع أسبوط، على تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالي الشريعة والقانون جامع بين الأصالة
والتجديد، على أن تكون هذه البرامج ذات طابع أكاديمي وعلمي وأخلاقي، مناهضة لما في سوق العمل المحلي والإقليمي من فساد وإفراط في القيم الإسلامية والأخلاق.
ورغبة من الأزهر وجامعة أسبوط في توسيع المنهج الوطني.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الخامس من العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

قسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٦	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية

السؤال الأول (٥٠ درجة)

(أ) أكمل الفراغات التالية :

- ١- إذا نظمت المحكمة بالحكم في جلسة سرية.....
- ٢- إذا رأت الدائرة المدنية بمحكمة النقض المدول عن مبدأ قانوني قرره الدائرة الجنائية.....

(١٠ درجات)

(٤٠ درجة)

(ب) فصل القول في بيان قاعدة تقدير قيمة الدعوى الظارية.

المسألة: ٥٠٠ درجة.

(١) تصور الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- ١- يتولى..... إصدار الأمر الخاص بقيد صحيفة الدعوى عند عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
(رئيس المحكمة - أمين المحكمة - قاضي الأمور الوقفية)
- ٢- يعد الميعاد الذي يقدم فيه الطعن بالاستئناف من مواعيد المرافعات..... (الكاملة - الناقصة - المرتدة)

(١٠ درجات)

(ب) تكلم عن غياب المدعي عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشيء من التفصيل. (٤٠ درجة)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

(أ) بين الخطأ والصواب في كل مما يلي مع التعليل.

- ١- إذا تدخلت النيابة العامة كطرف منضم في الدعوى المدنية لا يحق لها إبداء طلبات أو دفعات جديدة

(ب) ما هي الآثار القانونية التي تترتب على إبداء الطلبات أمام المحكمة ؟ وضح القول في ذلك.

(٤٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

أستاذ المقرر

احسام مهني صادق

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أ.د/حسام مهني صادق



Scanned with TapScanner



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسبوط
شعبة الشريعة والقانون



بإذنه العالي، تطرح كلية الشريعة والقانون وأسبوط، أن يكون لها المسبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر فرع أسبوط، على تقديم برامج أكاديمية متميزة، وإعداد خريجين متميزين في مجال الشريعة والقانون، يساهمون في التنمية
والمعاصرة، وفقاً للمواضع العلمية والفكرية، بما يواكب التغيرات المجتمعية والمتطلبات المعاصرة، منسجمة مع القيم الإسلامية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ورسالة الأزهر ونورده في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القسم: القانون الخاص	الفرقة: ثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: (٥٠ درجة)

أ- اكتب ما تعرفه:

١- علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى.

٢- المقصود بمبدأ مواجهة الخصوم.

٣- عزل القاضي.

(٤٠ درجة)

ب- أكمل العبارات التالية من خلال ما درست:

١- يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي عليه من

٢- إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه أن

٣- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالحياة بـ

(١٠ درجات)

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

أ- أجب عما يأتي:

١- ما هي مزايا وعيوب نظام التقاضي على درجة واحدة؟

٢- كيف ترفع دعوى مخاصمة القاضي؟

(٤٠ درجة)

ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنازعة في سند ترتيب الأثر المقرر لمدى الحياة على أساس

(القيمة لراتب الشهري - قيمة الراتب السنوي - قيمة راتب ثلاث سنوات - قيمة راتب عشر سنوات - قيمة راتب عشرين سنة)

٢- بعد تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بانتفاء ولاية جهة الاختصاص تدخل

(وجوباً - جوازياً - مرفوضاً) (١٠ درجات)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

أ- ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أنواعها - مع تعريف كل نوع وتمثيل له؟ (٤٠ درجة)

ب- أكمل الفراغات التالية:

١- إذا صانف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية

(ينقضي الميعاد - يؤجل نظر الجلسة - يمتد الميعاد - يعتبر الإجراء متخذاً)

٢- يجوز إنقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية إلى كما يجوز إنقاصه أمام محكمة

الاستئناف إلى

(١٠ درجات)

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

أسناد المقرر

أ.د/حسام مهني صادق



Scanned with
TapScanner



جامعة الأزهر
كلية البنات الإسلامية بأسبوط
شعبة الشريعة والقانون



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

القسم: القانون الخاص

الفرقة: الثالثة

كود المقرر:

تاريخ الامتحان:

الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة

عدد الأسئلة: ٣

اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية

زمن الامتحان: ساعتان

عدد الصفحات: ١

أجيب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: : أكمل الفراغات التالية:

- أ- تقدر قيمة الدعوى إذا كانت متعلقة برهن أو امتياز أو اختصاص بـ
- ب- تختص محكمة بدعوى سقوط الخصومات المرفوعة أمام محاكم الاستئناف.
- ج- الدعوى العينية المنقولة هي
- د- يترتب على إجراء الإعلان القضائي في غير المواعيد القانونية
- هـ- يقصد بمواعيد المرافعات

[٥٠ درجة]

السؤال الثاني: (أ) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- ١- تتحقق الرقابة القضائية الذاتية من محاكم الدرجة الثانية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى من خلال تطبيق مبدأ (تعدد درجات التقاضي - تعدد القضاة)
- ٢- يستثنى من تطبيق مبدأ مواجهة الخصوم حالة
(إجراءات التنفيذ - استصدار الأوامر القضائية- الطعن في الأحكام)
- ٣- للقاضي أن ينيب من يدافع عنه من رجال القضاء أمام مجلس التأديب أياً كانت درجة من ينيبه من القضاة .
(يجوز - لا يجوز)
- ٤- يصدر حكم المحكمة الابتدائية ابتدائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى
(خمسة عشر ألف جنيه - أربعين ألف جنيه - مائة ألف جنيه)

[٥٠ درجة]

سؤال الثالث: اكتب ما تعرفه عن :

- الآثار الإجرائية للحكم القضائي .
- الأوامر على العرائض .
- احتساب مواعيد المرافعات .

التمنيات بالتوفيق



Scanned with
TapScanner